

1529654-12.2021.8.26.0037

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Italo Fernando Pontes de Camargo Ferro

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... mas não ficou configurado nos autos o tráfico.

O acusado em seu interrogatório judicial negou o tráfico, disse que a droga encontrada se destinava ao seu próprio consumo e o dinheiro foi concedido pelo seu genitor (gravação audiovisual de fls. 163).

Rodrigo Durante e José Luís Neiva, policiais militares, narraram em seus depoimentos judiciais que no local dos fatos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

3ª Vara Criminal

Rua Libanezes 1998, Araraquara-SP - cep 14801-425

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1529654-12.2021.8.26.0037 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1529654-12.2021.8.26.0037

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2310765/2021 - DEL.SEC.ARARAQUARA PLANTÃO, 21397252 - DEL.SEC.ARARAQUARA PLANTÃO,

2285/21/908 - DEL.SEC.ARARAQUARA PLANTÃO, 2310765 - DISE- DEL.SEC.ARARAQUARA,

2285/21/908 - DISE- DEL.SEC.ARARAQUARA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS VINICIUS MEDINA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Italo Fernando Pontes de Camargo Ferro

VISTOS.

MARCOS VINICIUS MEDINA DA SILVA, qualificado nos autos, foi processado como incurso no artigo 33, "caput", combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo consta da denúncia, no dia 15 de novembro de 2021, por

volta das 22 horas, na Rua Ramalho Machado, n.º 390, Jardim Residencial Paraíso, nesta cidade e Comarca, nas imediações de estabelecimento de ensino e entidade hospitalar, o acusado trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 05 (cinco) porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, substância que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo de constatação e toxicológico de fls. 20/22 e 43/45.

Acompanha a denúncia o Auto de Prisão em Flagrante de fls. 01/27. Na audiência de custódia foi concedida a liberdade provisória ao acusado (fls. 28/30).

A denúncia foi recebida em 30 de novembro de 2021 (fls. 88/89). Citado, o acusado apresentou defesa prévia às fls. 110/111. O recebimento foi mantido consoante decisão de fls. 113/114.

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o acusado ao final .

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou suas alegações finais nos debates pugnando pela procedência da ação para condenar o acusado nos exatos termos da denúncia, por entender comprovada a materialidade e autoria (fls. 157/163).

O Defensor sustentou a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas, por entender patente insuficiência de provas do tráfico, alegando que o acusado seria mero usuário. E, para o caso de condenação, afirma que seria o caso de se aplicar o §4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, afastando-se inclusive as causas de aumento de pena apontadas na denúncia (fls. 157/163).

É o relatório. Fundamento e decido.

A ação penal transcorreu sem máculas processuais e o feito encontra-se em termos para o julgamento. A pretensão acusatória comporta acolhida, mas com a desclassificação para o delito tipificado no artigo 28 da Lei de Drogas.

A materialidade delitiva encontra-se consubstanciada por meio do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência de fls. 07/09, do auto de exibição e apreensão de fls. 10, do laudo do químico-toxicológico de fls. 79/83.

A autoria do delito também é indubitosa, mas não ficou configurado nos autos o tráfico.

O acusado em seu interrogatório judicial negou o tráfico, disse que a droga encontrada se destinava ao seu próprio consumo e o dinheiro foi concedido pelo seu genitor (gravação audiovisual de fls. 163).

Rodrigo Durante e José Luís Neiva, policiais militares, narraram em seus depoimentos judiciais que no local dos fatos notaram a presença do acusado em companhia de Pablo. Disseram que encontraram cinco porções de maconha e dinheiro com o acusado. Relataram que o acusado seria conhecido nos meios policiais pelo crime de tráfico. Frisaram que o acusado confessou informalmente que estaria vendendo as drogas no local dos acontecimentos. Confirmaram que existem no local um posto de saúde e uma escola nas proximidades (gravação audiovisual de fls. 163).

Assim, embora os policiais militares tenham confirmado a apreensão das drogas, tais versões não são suficientes, pois diante da negativa do acusado, a pequena quantidade de droga apreendida e a ausência de outros elementos quanto à mercancia ilícita, entendo instalada nos autos a dúvida quanto ao tráfico.

Desse modo, os indícios de tráfico que pairavam em desfavor do réu foram se

esvaindo com a instrução processual.

Nessa linha de raciocínio, pondero que no caso em tela deve vigorar o princípio do “in dubio pro reo”, de sorte que, encerrada a instrução processual e persistindo qualquer dúvida, deve ela ser interpretada em favor do réu, conforme recomenda a boa técnica processual penal.

Vale dizer, o que restou demonstrado nos autos é que o réu é usuário de drogas, porquanto a droga foi encontrada em seu poder, bem por isso que, há que se entender que ele trazia consigo a droga descrita na denúncia para consumo próprio, nada além disso.

Via de consequência do exposto, embora a autoria e a materialidade estejam suficientemente demonstradas quanto à posse do entorpecente, inexistem provas de que a droga se destinava ao consumo de terceiras pessoas, desse modo, a desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei 11.343/06 é a solução que se impõe.

Assim sendo, provada a imputação feita ao réu, passo a dosar-lhe às penas, mas como incurso no artigo 28 Lei nº 11.343/06. Entendo suficiente para o caso em tela a pena de prestação de serviço à comunidade, pelo prazo de cinco meses, como medida mais adequada entre aquelas previstas na lei.

Ante o exposto e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para DESCLASSIFICAR a imputação originária capitulada no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, condenando o réu MARCOS VINICIUS MEDINA DA SILVA como incurso no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, a pena de prestação de serviço à comunidade, pelo prazo de 05 (cinco) meses.

Faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade, ante a pena aplicada. Expeça-se Alvará de Soltura.

Custas pelo acusado, na forma do art. 4º, § 9º, alínea “a”, da Lei Estadual nº. 11.608/03.

P. I. C.

Araraquara, 28 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA